

土地发展权视角下全域土地综合整治的 内涵认知与优化路径

邓毛颖¹, 陈丹阳²

(1. 广州市规划和自然资源局, 广东 广州 510199; 2. 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司, 广东 广州 510060)

摘要: 研究目的: 探索土地发展权视角下的全域土地综合整治认知框架、现状困境及系统性优化路径, 为提升全域土地综合整治的实施效能提供参考。研究方法: 运用文献分析与归纳演绎法, 梳理土地发展权配置在全域土地综合整治中的运行方式、演进历程, 并结合广州实践, 分析面临的现实困境, 提出优化路径。研究结果: (1) 全域土地综合整治涵盖空间归集与赋权、指标生成与流动、资产增值与转化、权益分配与共享四大维度, 深度嵌入两级土地发展权配置; (2) 土地发展权视角下全域土地综合整治存在空间权益未能有效整合、指标流动模式亟需改革创新、土地资产增值效应不足、土地城乡同权同益未能实现等现实问题; (3) 全域土地综合整治应优化空间赋权, 推动土地发展权有序归集; 优化指标流动, 推动土地发展权高效流转; 优化资产增值, 推动土地发展权价值转化; 优化权益分配, 推动土地发展权城乡公平。研究结论: 土地发展权配置是全域土地综合整治实施的核心抓手, 在整治中科学提升土地发展权配置效能, 是实现城乡融合发展和共同富裕目标的必然要求。

关键词: 土地发展权; 土地发展权配置; 全域土地综合整治; 内涵认知; 优化路径

中图分类号: F301.2

文献标志码: A

文章编号: 1001-8158(2026)04-0086-12

推进城乡融合发展、实现共同富裕是中国式现代化的必然要求, 城乡经济社会活动离不开土地要素的核心支撑。在我国空间治理体系下, 全域土地综合整治是激活土地要素的关键抓手。全域土地综合整治以国土空间规划为基础, 对一定地域内的各类土地资源进行系统性整治优化, 以提升土地效益、推动区域城乡协调发展。土地发展权配置涉及空间归集与赋权、指标生成与流动、资产增值与转化、权益分配与共享等全域土地综合整治的各个环节。在实践中, 全域土地综合整治通过对不同土地发展权所属的空间进行腾挪归集, 以及将发展权从实体土地上剥离和流动转移等方式, 实现土地增益最优, 其实质是土地发展权配置的实施工具^[1-2]。因此, 如何在整治中统筹土地发展权配置, 提升实施效能, 是全域土地综合整治研究与实践中难以回避的核心议题。

随着整治实践从试点探索到全面推进, 学界也逐

渐形成相对成熟的研究体系。理论构建上, 探讨全域土地综合的基本逻辑、政策演进和关键问题^[2-3], 并形成诸如EOD理论^[4]、多层网络^[5]、多元主体共治^[6]等新理论视角; 模式探索上, 从区域协同^[7]、城乡融合^[8]、传统村落保护与利用^[9]、空间治理^[10]等视角提出全域土地整治模式和分析框架; 实践总结上, 结合江苏^[11]、宁波^[12]、广东^[13]、上海^[14]等不同地域全域土地综合实践, 总结实施路径模式。对于土地发展权视角下全域土地综合整治研究, 现有成果主要聚焦三方面: 一是总结增减挂钩、重庆“地票”、佛山“三券”等实践模式, 探讨整治中的土地发展权转移制度^[1,15]; 二是基于利益统筹分配目标, 探索优化整治实施机制^[16]; 三是针对耕地、留用地、宅基地等特定土地类型, 研究整治中的土地发展权补偿和盘活机制^[17-20]。总体而言, 现有研究侧重全域土地综合整治本体理论、模式和实践总结, 虽然部分研究对整治工作中的土地发展权权益转

收稿日期: 2025-11-05; 修稿日期: 2026-03-04

基金项目: 广州市资源规划和海洋科技协同创新中心项目(2023B04J0301); 广州市城市规划勘测设计研究院科技基金项目“土地发展权视角下全域土地综合整治的优化路径研究”(RDZ2250202045)。

第一作者: 邓毛颖(1973-), 男, 广东徐闻人, 博士, 教授级高级工程师。主要研究方向为国土空间规划、土地资源管理。E-mail: 26886688@qq.com

通讯作者: 陈丹阳(1994-), 男, 湖南郴州人, 硕士, 工程师。主要研究方向为国土空间规划、全域土地综合整治。E-mail: 824710187@qq.com

移、分配和补偿机制等开展了探索,但是对土地发展权视角下的全域土地综合整治研究仍较少有系统性的认知和框架搭建。

通过全面厘清土地发展权的性质特征、法理来源、配置体系,引导全域土地综合整治中科学提升土地发展权配置效能,有利于实现全域全要素统筹治理和土地价值高效激活,更好推进城乡融合发展和共同富裕。与此同时,现有对激活土地发展权的研究更多聚焦在建设用地^[21-23],对农用地更多集中在利益补偿和用途管制层面^[18,24]。在强调生态文明和自然资源资产转化的新时代下,结合整治面向全域全要素的特点,拓展农业、生态等土地发展权配置探索,可进一步丰富土地发展权的研究体系。

广州是全国唯一兼备“山水林田湖海”6类自然资源要素的超大城市,且城乡空间发展相互交融,拥有全国唯一县(区)域全域土地综合整治试点和多个省级试点,并以此为契机推进全市域的土地综合整治,在空间权益归集、土地指标流转、土地权益盘活与置换、自然资源资产组合供应等方面形成系列实践成果并获自然资源部推广,可为土地发展权视角下全域土地综合整治提供典型实践样本^①。

由此,本文从土地发展权视角切入,重点探讨两个问题:一是如何在土地发展权视角下构建全域土地综合整治的理论认知框架;二是面向全域全要素的统一治理需求,全域土地综合整治如何破解现状运行困

境,优化土地发展权的统筹与集成配置,并结合广州实践,提出系统性的优化实施路径,以提升土地综合发展效能。

1 土地发展权视角下全域土地综合整治的内涵认知

1.1 土地发展权的内涵

“土地发展权”概念起源于英美,权益主体通过土地获益是土地发展权存在的最底层逻辑^[25-26]。在我国法系下,土地发展权具有特定的性质特征、法理来源、配置体系(图1)。

性质特征上,一是公权属性强于私权。土地发展权基于政府意志产生(如用途管制、规模分配、属性设定等),是规划权行使和干预的结果,必须在保障公共利益的基础上“有序”实现^[27]。二是我国的土地发展权既是“有体物权”,也是可转移的权益,可脱离土地实体进行转移和支配^[28]。

法理来源上,土地使用权是发展权实现的基础^[29]。土地管理法在所有权基础上将使用权分离,赋予使用权人行使开发行为及由此获取增值收益的权利。物权法则进一步界定权益类型,如国有建设用地使用权包括占有权、使用权、收益权等。城乡规划法等则从行政管理和许可层面,赋予使用权人实现开发权益的路径。

配置体系上,我国存在两级土地发展权配置体系^[30-31]。一级配置是宏观层面由中央在各地之间通

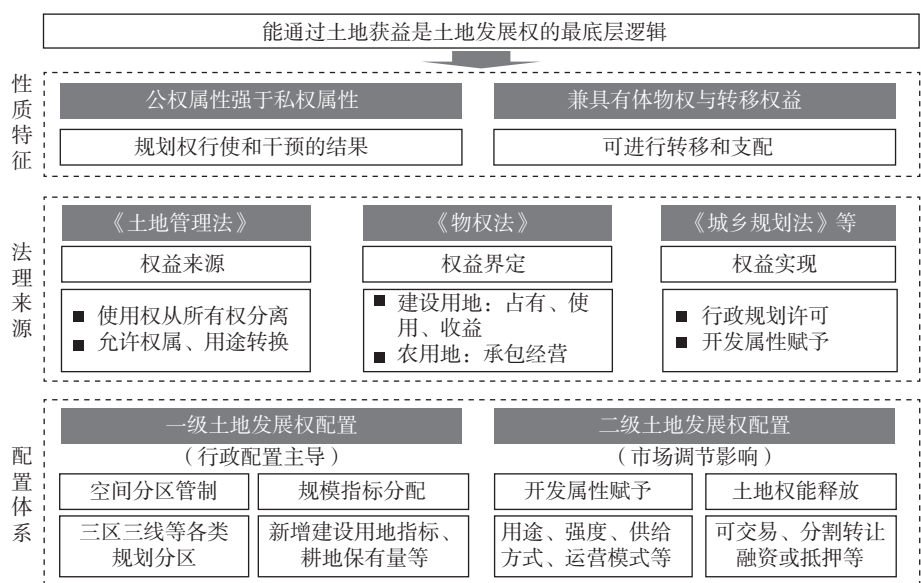


图1 土地发展权的性质特征、法理来源和配置体系

Fig.1 Nature, legal basis and allocation system of land development rights

①文中广州数据均为市规划资源局官方数据,通过市“一张图”平台计算得出,以及来源于广州市全域土地综合整治年度实施报告。

过空间分区管制(如“三区三线”等规划分区)、规模指标分配(如新增建设用地指标、耕地保有量等)等手段进行配置,体现较强的“行政配置”特点。二级配置则是在中微观层面,由地方对土地使用方式进行配置,一定程度受“市场调节”影响。一方面是开发属性赋予,如明确用途强度、供给方式、运营模式等;另一方面是土地权能释放,如明确土地是否具有可交易、分割转让、融资抵押等完整财产权。与此同时,一级和二级发展权配置之间存在互动关系,比如规模指标分配一定程度上决定土地的开发属性,而土地开发更为充分的地区,则更能争取指标分配的倾斜。

1.2 土地发展权视角下全域土地综合整治的演进历程

梳理不同发展阶段下全域土地综合整治的特征,理清其对土地发展权配置背后的动力机制、转型逻辑和差异化作用,对新时期构建土地发展权视角下全域土地综合整治的认知框架提供启示。

(1)1997—2004年:以耕地保护与整治为重点,侧重土地发展权的限定与管制。1997年国家发布《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》,首提“土地整理”。而后在此基础上提出综合运用土地开发、复垦和整理等手段推进土地整理,核心是补充耕地资源和提升粮食增产潜力。

此时期土地整治工作重点是“切实保护耕地”,突出土地发展权的一级配置,对于地方层面的二级配置权限是严格限定和管制,发展权难以转移调配。一方面在整治中以分级限额方式控制耕地转用^[27],禁止建设开发非法侵占耕地。另一方面,对土地整治范围、开发权限、整治模式等进行严格限定,以实现补充耕地的首要目标^[2]。由于耕地是以非建设为主的限制开发区域,土地发展权的价值转化受限。在“有地斯有财”的发展需求下,地方配置土地发展权受到严格管制,导致整治投入成本较高,且缺乏收益激励,推进动力不足。

(2)2004—2018年:探索增减挂钩和要素盘活,关注土地发展权的调配与激活。为解决央地在土地整治“财权—事权”上的矛盾,提升地方土地整治动力,2004年起,通过实施城乡建设用地增减挂钩试点政策,中央尝试赋予地方土地发展权的二级配置权限,突破“一物一权”的排他性特征,允许将整治指标对应的发展权进行跨区域转移。

一方面,通过“接收地”有偿使用和“输出地”合理补偿方式,经济发达地区获得更多发展指标,资源

保护地区获得合理的整治补偿收益,实现土地发展权有序调配^[32]。另一方面,在珠三角等经济发达地区,土地开发需求蔓延至乡村,城乡结合地带的土地由于产权复杂、布局零散、品质低下,亟需通过整治和盘活满足经济社会高质量发展需求。此时期,中央继续适度放宽二级发展权的配置管制,对地方“还权赋能”。广东“三旧改造”等地方实践^[33],在整治中统筹农用地转用、“国集”权属互换、复垦指标权益兑换、闲置土地盘活等创新举措,结合高价值项目和功能导入,通过土地发展权的城乡之间、国集之间、农用地和建设用地之间转移归集实现地方以及村集体的收益增值。

(3)2018年至今:转向全域全要素统一治理,强化土地发展权的统筹与集成。2018年自然资源部被中央赋予行使“两统一”的职责,统筹负责国土空间综合整治工作,推动全域土地综合整治从试点探索走向全面推进。

这一阶段,在国土空间规划治理体系下,全域土地综合整治对土地发展权配置更加突出统筹与集成,兼顾一级和二级发展权配置。一是刚性与弹性并济,一方面强调耕地和生态的刚性保护与管制,确保耕地数量质量不下降,严守生态保护红线,强化一级配置的刚性。另一方面,在整治项目范围内适当允许地方进行耕地和永久基本农田调整,以及开发边界优化,提升农业和城镇土地发展权的空间集约效益。二是公平与效率平衡,整治产生的各项指标可在区域内流动并进行经济补偿,促进区域协调发展,以发展权的二级配置优化一级配置。三是政府与市场互动,发挥整治对土地价值的增值作用,引入市场力量以整治为平台实现集体土地、自然资源等资产转化,并做好权益合理分配,进一步鼓励二级发展权的充分激活。

1.3 土地发展权视角下全域土地综合整治的认知框架

从演进历程看,新时期全域土地综合整治的土地发展权配置对象从相对单一要素转向全域全要素,并且更加强调一级和二级发展权配置之间的协同关系,全域土地综合整治在此过程中的平台作用更为凸显。通过集成系列土地政策,重点聚焦四大维度,以直接或间接作用深度嵌入两级土地发展权配置(图2),并推动二者的相辅相成。

一是空间归集与赋权。在一级土地发展权的空间配置中,全域土地综合整治不直接参与空间分区划定,而是实施反馈和优化工具^[31]。在国土空间规划划

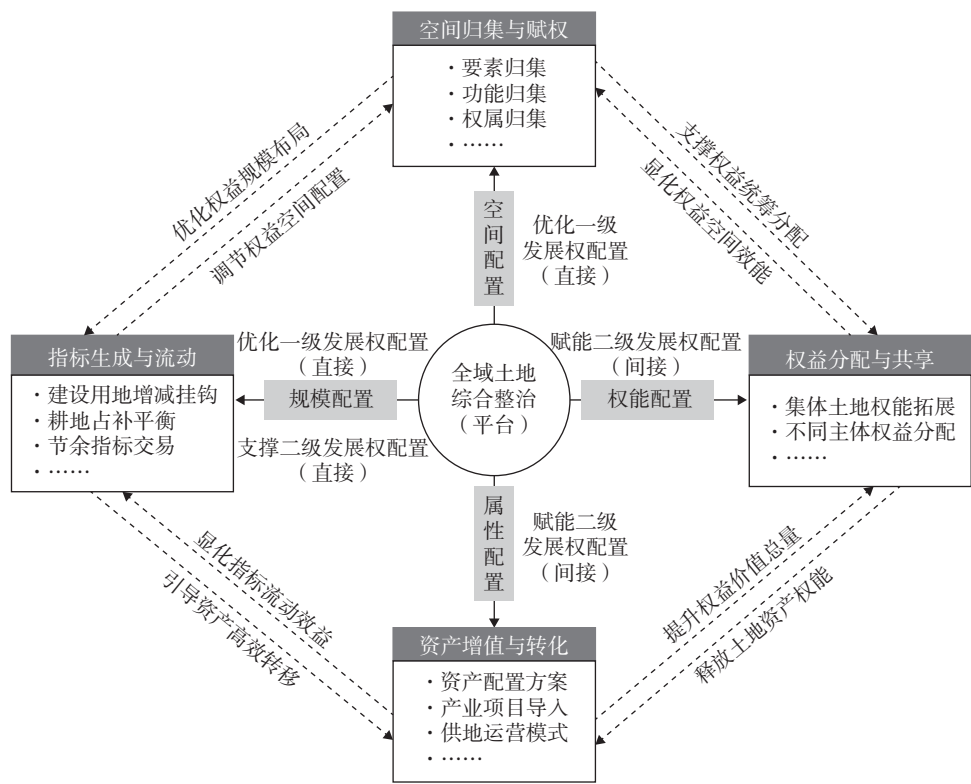


图2 土地发展权视角下全域土地综合整治的认知框架

Fig.2 Cognitive framework of comprehensive territorial land consolidation from the perspective of land development rights

定的分区基础上,调配和置换不同土地资源,包括生态、农业、城镇等功能间的置换,山水林田湖草沙等要素间的置换,以及国有与集体间的权属置换。通过空间合理归集并进行规划用途赋权,实现各类土地发展权益的集约化效应。同时,通过空间归集对上级政府分配的规模指标和权益进行合理的集约布局,形成节余指标支撑其在不同区域之间流转,以及城乡之间共享调配。

二是指标生成与流动。我国以主体功能区为依据分配各类发展和保护指标,实现一级配置。但地方均有强烈的经济发展诉求,以增减挂钩、耕地占补等指标为核心的土地发展权交易与流动,成为中央放权地方以推动主体功能区战略落地的手段^[27]。全域土地综合整治是各类指标生成的工具,支撑不同权益在区域和城乡之间流动,让经济发达地区获得更多发展空间,以及空间配置的高灵活性,引导资产高效转移,同时资源保护地区通过获得合理的补偿收益,更具有对土地进行空间归集形成节约指标的动力。在此过程中既优化一级土地发展权配置,也在中微观层面支撑二级土地发展权配置,实现行政配置与市场调节的有效衔接。

三是资产增值与转化。在二级配置中,土地发展

权作为资源资产的属性得到强化,其价值最终要落到土地开发收益上。全域土地综合整治与农业规模化发展、产业园区建设等工作紧密关联,深度嵌入二级土地发展权配置,其通过发挥平台作用,集成资产配置、产业策划与业态谋划、优化土地供应等手段,推动整治与后端产业招商运营、生态价值转化有效联动,延伸土地价值链,引导产生持续性收益。在此过程中,一方面可以显化整治指标流动的增值效益,另一方面也可以提升城乡土地价值总量支撑权益分配,优化二级配置效率。

四是权益分配与共享。受城乡二元体制影响,城镇地区的土地发展权得到充分释放,通过捕获级差地租收益实现价值增长。失地农民的发展权益则常遭受忽视^[34]。全域土地综合整治作为城乡融合和共同富裕语境下的制度工具,可在二级发展权配置中推进城乡“同权同益”,发挥平台作用创造应用场景,统筹运用集体经营性建设用地入市、宅基地“三权分置”等政策创新,拓展释放集体土地发展权能和价值转化,在“城乡等值”目标下进一步显化空间归集的权益效能,将农民集体纳入到土地发展权收益分配框架,共享土地增值红利。

2 土地发展权视角下全域土地综合整治的现状困境

2.1 空间统筹力度不足,空间权益未能有效整合

全域土地综合整治涵盖多类型项目,但各项目往往结合资金投入情况分头实施,空间上缺乏统筹联动。为降低实施阻力,地方也会采取项目封闭运作方式,从而影响整治的空间整体性^[16]。例如,广州部分地区由于耕地复垦与建设用地整治联动不足,零散的耕地复垦导致出现产业园内部的“插花田”,即使整治出来也会因难以融入城市发展被撂荒^[3],产业园区也因难以形成连片空间影响实施。如广州某区5亩以下永久基本农田图斑个数占比超70%,零散分布在重大产业平台中,导致重大项目由于土地“开天窗”而进度停滞。因此,如何在整治中重构破碎或低效的权益,提升空间赋权的系统性,决定土地发展权的效能发挥。

2.2 指标供需关系转变,流动模式亟需改革创新

随着指标交易供求关系产生变化,单一发展权交易模式面临瓶颈。例如,广东规定,珠三角地区经营性新增建设用地出让需购买粤东西北地区拆旧复垦指标。随着房地产下行,珠三角对节余指标的购买需求下降,目前粤东西北拆旧复垦潜力资源接近70万亩,占全省拆旧复垦资源的比例接近90%^[7],即使2025年广东出台政策将拆旧复垦指标使用范围拓展到未按期完成整治的历史违法用地补办手续,预估未来仍将出现指标供给过剩。此外,指标“变现”受阻,如广东省水田指标交易价由75万元/亩下降至30万元/亩,外围地区可获得的补偿收益大幅下降。因此,有必要跳出传统路径依赖,创新经济发达地区和资源保护地区之间的土地发展权流动机制,既降低经济发达地区的交易成本,也提升资源保护地区的补偿收益。此外,对于广州这种经济发达区(如天河、黄埔)和资源保护区(如从化、增城)并存的超大城市,由于整治形成的指标无法在城市内部自由流动,导致资源保护区整治动力不足的问题。

2.3 缺少产业协同联动,土地资产增值效应不足

如何激活市场作用引导整治带动产业发展,是整治工作提升二级土地发展权配置效率的关键。当前整治机制上仍未能充分发挥对土地发展权的资产激活效应。一是当前实践仍以政府投入的农用地整治为主(如广东农用地与建设用地整治的规模比例约5:1)。由于缺少“规—建—管—运营”一体的全链

条谋划,整治后的土地在供给方式、运营模式等开发属性上未能匹配产业需求^[2]。以广州某区为例,整治后形成的工业用地平均规模仅3 hm²左右,而拟引入的新能源汽车产业,其单个生产车间、仓储用房面积要求均大于2.5 hm²。二是整治修复形成的各类生态资源具有增值潜力,实践中地方探索与经营性用地组合供应以提升生态增值效应,但在组合方式、权益和收益分配等方面仍有待完善^[7]。

2.4 土地权能有待完善,城乡同权同益未能实现

以往农村土地市场化和财产化存在抑制倾向,土地发展权未能实现城乡公平分配^[31]。在《土地管理法实施条例》支持下,各地结合整治工作创造实施场景,探索集体经营性建设用地入市,完善法定权能。但宅基地、留用地等市场权能仍不完整,未能城乡同权。例如,留用地是广东在土地整治和征收过程中,保障被征地村民长期收益的一项土地发展权补偿制度。实践中,由于留用地权能受限,难以充分满足市场需求,进而影响村民实际收益^[35]。一方面,留用地集体用地或者划拨用地的性质导致其抵押融资受限,难以进行充分的商品化物业开发。另一方面,留用地仅可用作工业仓储、商业办公等用途,但在城市核心地区,规划和环保上限制工业仓储用途,商业办公市场需求又十分有限,导致留用地使用进一步受限^[35]。

3 土地发展权视角下全域土地综合整治的优化路径

衔接两级土地发展权配置体系,以提升空间赋权系统性、指标流动高效性、资产增值经济性、权益分配公平性为目标,协调公权和私权配置关系,优化土地发展权统筹与集成配置,结合广州实践探讨全域土地综合整治的优化路径(图3)。

3.1 优化空间赋权:推动土地发展权的有序归集

国土空间规划是土地发展权空间配置的基本依据。在全域土地综合整治中应落实规划分区管制要求,通过整治实现空间合理归集并进行规划用途赋权,优化规划的“公权”干预,重构破碎或低价值的产权,提升土地集约效能^[36]。

3.1.1 落实空间分区管制,形成差异化的整治分区

充分运用全域土地综合整治作为土地发展权配置的实施工具,以国土空间规划为统筹引领,广州构建建设用地集中整治区、耕地集中整治区、生态集中整治区等差异化的整治分区,统筹农用地整治、工业

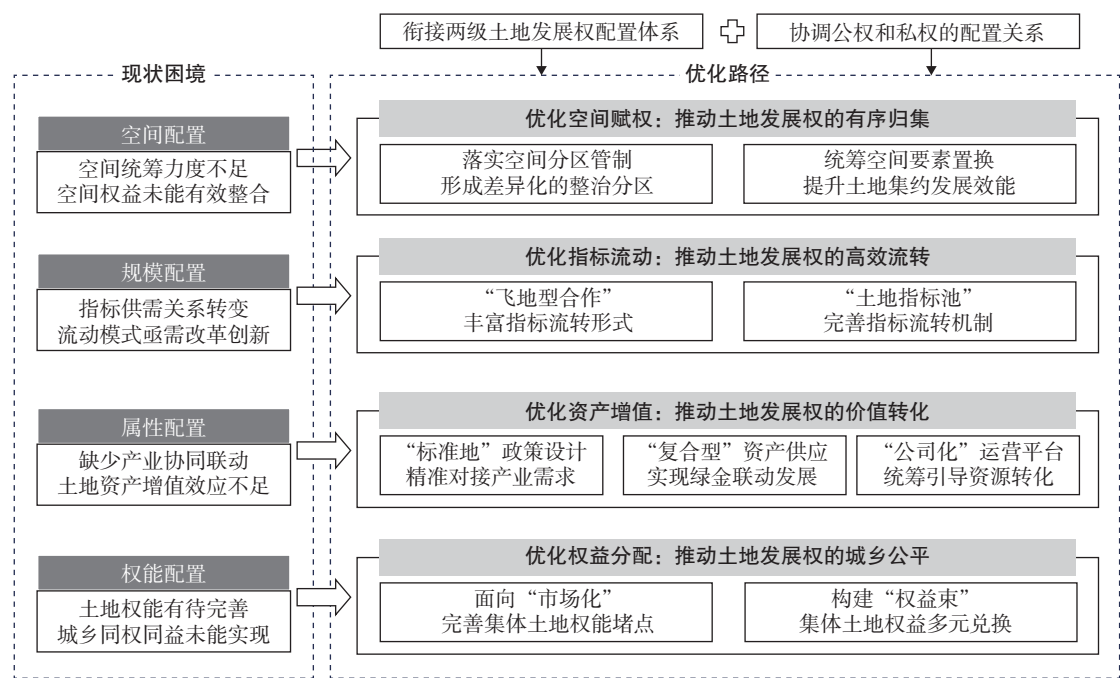


图3 土地发展权视角下全域土地综合整治的优化路径

Fig.3 Optimization path of comprehensive territorial land consolidation from the perspective of land development rights

用地整治、村庄整治、生态修复保护、城镇低效用地再开发等多类型项目的资源、资金和实施节奏，系统破解土地发展权空间分布无序化的问题。同时，用好整治中的永久基本农田、城镇开发边界、生态保护红线优化调整的支持政策，在维护“三区三线”划定成果严肃性前提下，因地制宜推进各类土地发展权的空间布局优化。

3.1.2 统筹空间要素置换，提升土地集约发展效能

在不同整治区内，统筹要素和发展权置换。从广州实践看，一是探索“零散田腾出”+“产业园连片”结合。联动考虑耕地恢复项目和产业园区建设用地规模缺口，搭建占用补划关系。以满足重点产业园区建设用地规模缺口为切入点，允许将产业园区范围内零散耕地、永久基本农田等调出，腾挪置换后调入耕地集中整治区。同步谋划产业园区范围内土地“先整先储”，纳入市级重大项目统筹推进机制保障中，确保整治后空间匹配使用需求。二是探索“耕园转换”与“耕林置换”等要素置换模式，例如按照“耕园转换”为主、“耕林置换”为辅的思路，挖掘补充耕地潜力，推动耕、林、园、草空间统筹协调，实现“良田成方、散林归山”的发展权益空间集约化^[37]。

3.2 优化指标流动：推动土地发展权的高效流转

经济下行带来用地需求放缓和地方财政趋紧，传统依靠转移支付进行结余指标交易的土地发展权流

转逻辑有待转变，亟需丰富流转形式、完善流转机制，调节好先发展地区与后发展地区、经济发展与资源保护的关系(图4)。

3.2.1 以“飞地型合作”丰富指标流转形式

在区域层面，通过整治指标带动产业合作，优化单一发展权交易方式。例如，广州在指标交易基础上与粤东西北地区合作探索“反向飞地园区”模式，粤东西北地区将整治形成的拆旧复垦、补充耕地等指标“以地入股”进行发展权转移支配，聚焦重点合作产业链，在广州共建创新研发、先进制造等“反向飞地园区”，由园区统筹运营，并通过股份分红、分统GDP、税收、产值等方式对“飞出地”进行发展权收益反哺。既降低“飞入地”支出成本，也实现“飞出地”从一次性转移支付补偿，转变为可持续性的经济收益保障，同时有利于“飞出地”借势发达地区科创、产业资源提升自身发展能级。

3.2.2 以“土地指标池”完善指标流转机制

在地市层面，可将整治指标由地市统筹管理，灵活调配供需关系，无需通过省级平台交易。通过将发展权配置权限进一步下放，实现指标在地市“内循环”，提升地市整治动力和指标配置效率。例如，广州对整治形成的建设用地规模指标、补充耕地指标、新增建设用地指标、拆旧复垦指标进行统一管理、汇总储备。当某区整治指标盈余时，可注入“指标池”统筹

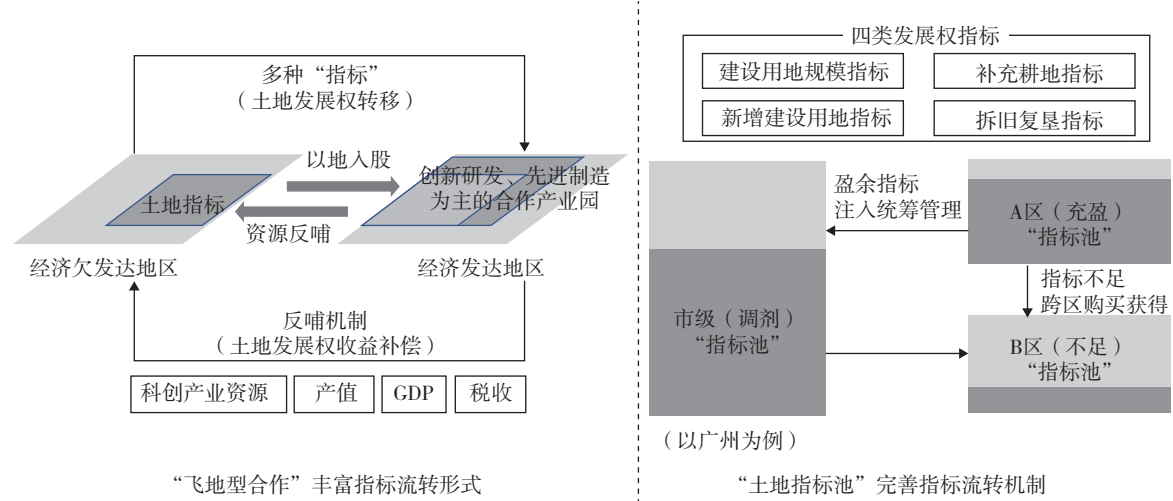


图4 全域土地综合整治中的土地发展权流转创新

Fig.4 Innovation in the transfer of land development rights in comprehensive territorial land consolidation

管理,而当某区有项目需求但指标不足时则可从指标池申请拨付或购买。同时,探索指标间转化机制与政策性奖励,科学设置指标交易指导价、保护价,建立好指标的行政配置与市场配置之间的衔接机制。

3.3 优化资产增值：推动土地发展权的价值转化

全域土地综合整治作为城乡融合语境下的土地发展权配置工具,在资产增值环节,应更关注集体土地、生态资源的价值转化,强化后端价值链延伸。同时充分协调公私关系,避免“增值归私”。

3.3.1 创新“标准地”政策设计,精准对接产业需求

一方面,在整治中精准对接市场需求,进行土地发展权的空间开发属性配置,引导整治与后端产业项目导入精准联动。探索预招商与需求定制化的“生态标准地”“乡村标准地”等政策设计(表1),在项目前期加强产业功能和产品策划,先行开展预招商,确定

意向项目,根据项目需求和业态谋划针对性整治土地资源,形成“标准地”整治与供应模块,并明确模块内的用地规模和比例、准入功能、产出要求、供地方式、配套要求等相关指标与供应标准,以需定供提升发展权配置精准性和增值可行性。例如某区设置现代农业“标准地”,定向引入纳米农业公园项目,建设“智慧农场”等高价值农业功能。

3.3.2 探索“复合型”资产供应,实现绿金联动发展

由于生态(农业)空间长期被识别为限制开发区,土地发展权的价值转化受限,探索资产组合供应是解决此问题的路径。全域土地综合整治多地处城镇和生态(农业)交融地带,具备探索资产组合供应的天然优势和应用场景^[38]。广州在整治过程中衔接“生态标准地”“乡村标准地”机制,先行招商对接市场权益主体需求,同步制定资产配置方案,厘清和重置资产权

表1 某区在整治区内探索的三类“乡村标准地”

Tab.1 An exploration of three types of “rural standard land” models

具体标准	科技农业“标准地”	新质产业“标准地”	科创平台“标准地”
规模	15~20 hm ²	5~10 hm ²	5~10 hm ²
意向招商项目	纳米农业公园	低空经济龙头企业	国家颠覆性技术创新园
用地比例	耕地≥80%	建设用地≥70%	建设用地≥50%
	设施农用地≤10%	生态及农用地≤30%	生态及农用地≤30%
	建设用地≤5%		设施农用地≤10%
准入功能	现代农业展示、“智慧农场”等现代科技农业	低空经济及其配套功能	科创总部、科技企业孵化器等科创设施与配套服务
产出要求	年产值≥0.8亿元	年产值≥17亿元	年孵化科技企业≥3家
供地方式	集中流转	集体经营性用地入市	“点状”供地

属,引导经营性强的建设资产与公益性强的生态(农业)资产组合供应,实现“绿金联动”发展^[39]。在土地发展权的组合配置过程中,放活市场同时应保障公共利益,结合具体组合模式,形成两种配置逻辑(图5)。

一是“绿带动金”,对于资产组合包中具有强经济溢价的生态空间,例如温泉等,在供应前应加强生态产品价值评估,并将生态产品价值计入资产包综合出让底价,合理转移到土地价值上,且后续生态开发溢价由开发者和政府共享,使生态资本高效参与土地财政和资本循环,带动土地有效增值。同时明确生态空间应向公众开放,避免生态价值“私人占有”。

二是“金带动绿”,对于资产组合包中以修复工作为重点的生态空间,一方面在出让价格上可适当对受让主体进行让利,同时以建设项目的收益引导市场主体积极参与生态修复。另一方面,应结合“附带生态修复条件的土地出让”等机制,明确先开展生态修复再进行开发,并补偿损耗的生态资产,确保体现“公权”的生态价值优先实现。

3.3.3 引入“公司化”运营平台,统筹引导资源转化

由于涉及土地类型、权属复杂,全域土地综合整治需要资源整合和经营能力较强的实施主体,统一引导各类土地发展权集中流转和统筹配置。可由省市级有实力的国企打造全域土地综合整治综合运营平台,探索“融资+整治+建设+运营”一体化推进方式。例如,广州某区引入国企作为运营平台:一是撬

动超6亿元政策性贷款,获得整治和土地发展权配置启动资金。二是联动政府统筹实施整治,综合谋划可研论证、立项审批、用地报批等工作,通过整治形成权属清晰、符合规划、可供流转的“净地”。三是统筹运营招商,将“净地”信息集成到信息平台,统一招标引导土地发展权流向合适的开发主体,导入低空经济龙头(预计年产出超17亿元)等项目实现土地增值。四是统筹增值收益分配。国企通过分成部分土地出让金和物业出租收益,实现国资增值;其他民企在平台支持下获得高品质空间载体的使用权和抵押融资权,实现自身增资扩产收益。村民则积极配合平台运作,腾挪整合集体土地,按确权后的产权面积入股整治的产业项目,由国企协商按项目年收益比例折返给村民。

3.4 优化权益分配:推动土地发展权的城乡公平

2025年9月,国务院推进要素市场化改革试点,强调建立健全城乡统一的建设用地市场,为地方完善集体土地权能提供契机。全域土地综合整治应创造应用场景,结合农村“三块地”改革,完善土地权能、优化权益分配,推动权益公平共享。

3.4.1 面向“市场化”,完善集体土地权能政策堵点

与“三权分置”、集体经营性建设用地入市等政策有效协同,在整治中以宅基地和留用地等权能不完善的土地为重点,创新相关政策,允许在保持所有权不变前提下,创造条件以地上建设项目的使用权(例如长期租赁合同)作为抵押物充分融资,以土地权益换

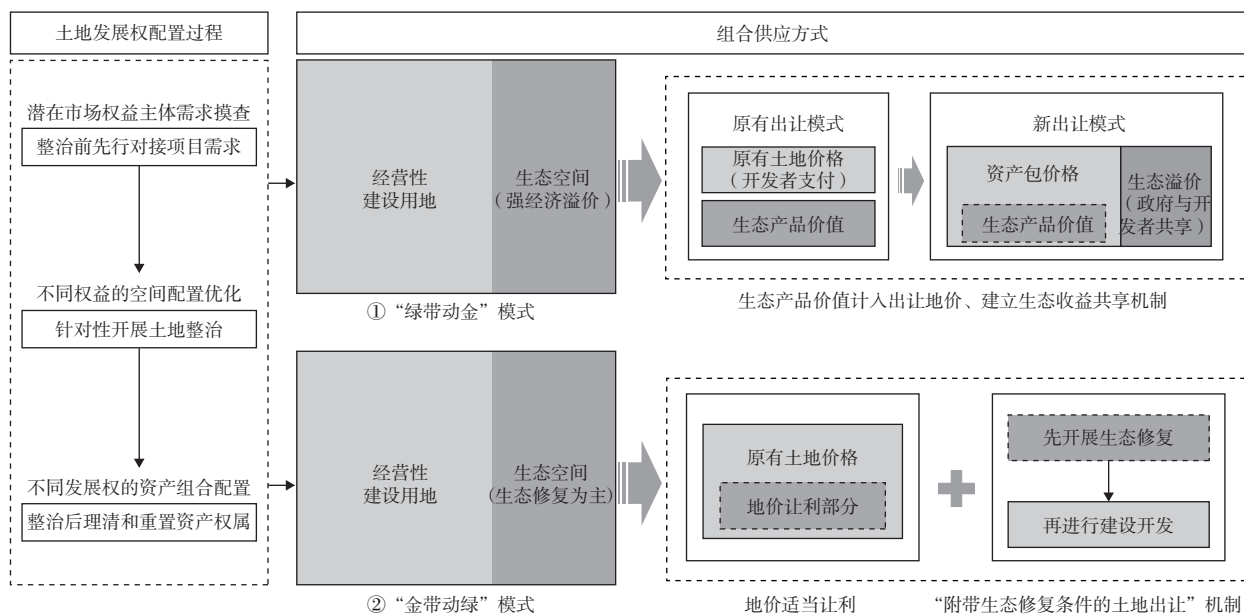


图5 全域土地综合整治“复合型”资产供应中两种土地发展权配置逻辑

Fig.5 Two allocation logics of land development rights in the “composite” asset supply of comprehensive territorial land consolidation

金融信用,破解宅基地和留用地权能受限、拿地企业无法抵押融资的政策堵点,构建统一大市场。与此同时,在整治中探索推动土地权益的有效分离与有机重组,提升配置灵活度,例如允许将村民宅基地、留用地的使用权以“权证代替实物”的方式统一收储,实行权益共有登记制度,核发共有使用权证,并明确村民的权益比例,支撑土地发展收益按权分配^[35]。

3.4.2 构建“权益束”,探索集体土地权益多元兑换

在整治过程中面向村民差异化权益分配需求,探索将集体土地权益分层设置,构建包括基本保障权、稳定增值权以及持续发展权的“权益束”(图6)。其中,基本保障权旨在保障村民生活基本需求,如在整治方案中实现村民集中安置,设置综合服务设施用地,优化村民居住条件和完善服务配套。稳定增值权则是整治中对留用地和闲置宅基地,探索以“权益换股权”兑换机制代替实物安置或一次性货币补偿。如将权益按市场价等值置换为城镇产业用房,或“以地入股”集中收储,用于产业项目开发,村民可按所持股份或产房面积比例共享项目收益。持续发展权则是满足村民长期发展和自我实现需求,如探索将宅基地权益置换为养老保险,以及优先保障本地村民在整治形成的产业项目内就业^[40]。通过分层“权益束”设置,为村民实现安心居住、经济收益和长期发展提供保障。

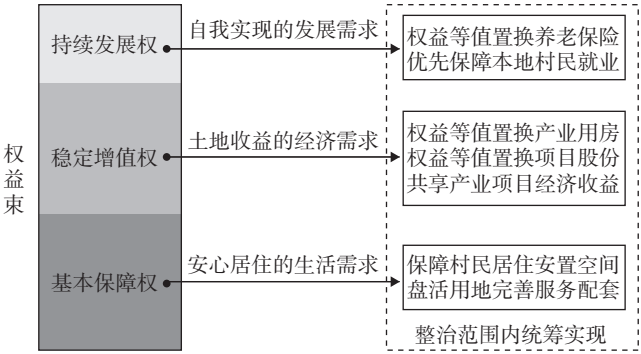


图6 全域土地综合整治探索构建“权益束”实现集体土地权益多元兑换

Fig.6 Exploration of constructing a “right bundle” in comprehensive territorial land consolidation to realize diversified exchange of collective land rights and interests

4 结论与讨论

从土地发展权视角切入,梳理土地发展权的性质

特征、法理来源、配置体系,以此为基础搭建全域土地综合整治的认知框架。研究表明,全域土地综合整治聚焦空间归集与赋权、指标生成与流动、资产增值与转化、权益分配与共享四大维度,深度影响两级土地发展权配置。在此基础上,分析土地发展权视角下全域土地综合整治的演进历程和现状困境,提出全域土地综合整治的优化路径。旨在为全域土地综合整治工作中优化土地发展权的统筹与集成配置,协调公权和私权的配置关系,提升空间赋权系统性、指标流动高效性、资产增值经济性、权益分配公平性,提供学理启示和实践参考。

结合研究框架,提出几点延伸讨论:

(1)空间赋权方面。不同发展权的土地有序归集往往由地方发起,而由此涉及“三线”调整权限大多在上级行政单位。如何以整治为平台,协调发展权配置过程中的权限设定值得探讨。比如在广州等发达地区的整治区范围内,可进一步放权地方优化“三线”的权限,明确调整比例、调整情形,破解土地发展权有序归集的实操堵点。

(2)指标流动方面。整治指标流动涉及土地发展权的转移。“飞出地”和“飞入地”的地方政府都有维护自身利益的本能。上级政府在放权地方同时应强化监督落实机制。如监督“飞出地”的指标数量、耕地整治质量等是否合格,“飞入地”的资金是否落实,以及“飞入地”获得土地超额发展规模后,是否冲击规划底线要求等。

(3)资产增值方面。整治过程中应强化政策集成作用,避免单兵作战,最大化激发土地发展权的开发价值。比如组合资产供应与“生态、乡村标准地”的集成,通过先行招商对接市场权益主体需求,同步制定资产配置方案,厘清和重置资产权属,在此基础上引导经营性资产与公益性资产组合供应,避免政策供给与需求脱节。

(4)权益分配方面。在整治区范围内放活集体土地权能和分配方式要把握全民“公权”和集体“私权”的协同关系,如建立集体经营性建设用地入市土地增值收益调节金制度,将部分增值收益上缴用于公共预算,避免因过度补偿村集体导致整体公共利益受损,造成新的收益分配不均。

最后,提出两方面研究展望。一方面,全域土地综合整治作为涉及多元主体、多重权益调整的系统性工程,其潜在社会风险的防控与“反公地”悲剧等权益

冲突现象的规避,后续仍需深化研究。未来可深入探析整治过程中多元主体的权益诉求差异与博弈逻辑,完善社会风险的动态识别、评估与预警,优化公众参与渠道与利益保障机制,确保土地发展权配置的透明化与多元化主体的诉求表达权,构建兼顾效率与公平的权益协调与冲突化解机制。

另一方面,应进一步丰富不同区域的案例研究。本文研究以广州案例为主,因其经济实力和土地价值较高,文中所提“绿金联动”“国企运营”“土地指标池”等创新机制具有本土性,对于土地财政依赖度高、市场动力弱等欠发达地区的适用性有待进一步实践论证,需要探索配合转移支付、中央专项财政资金支持等配套举措的实现机制。未来可结合更多元地区的实践,探讨土地发展权配置在全域土地综合整治不同场景和地域的适用性。

参考文献(References):

- [1] 梁小微,廖曼华,袁奇峰.土地发展权视角下全域土地综合整治工具探索——以佛山市南海区“三券”为例[J].城市观察,2024(2):19-28,159-160.
- [2] 李理,黄利华.全域土地综合整治的理论逻辑、政策演进与优化路径[J].规划师,2025,41(1):86-94.
- [3] 金晓斌,罗秀丽,周寅康.试论全域土地综合整治的基本逻辑、关键问题和主要关系[J].中国土地科学,2022,36(11):1-12.
- [4] 全德,徐珩,潘向向,等.基于EOD理念的全域土地综合整治理论逻辑和实践路径[J].中国土地科学,2025,39(1):82-91.
- [5] 李秋芳,汪文雄,刘雅琴,等.多层网络视角下全域土地综合整治多元主体协同治理研究[J].中国土地科学,2024,38(8):72-84.
- [6] 王晓莉,赵茜宇,刘昊.多主体共治视角下全域土地综合整治行动者网络建构与互动机制研究[J].中国土地科学,2025,39(4):117-127.
- [7] 陈丹阳,周岱霖,霍子文,等.空间生产视角下珠三角地区全域土地综合整治响应策略研究[J].南方建筑,2024(8):107-115.
- [8] 罗秀丽,金晓斌,刘笑杰,等.共生理论视角下全域土地综合整治助推城市边缘区城乡融合机制与模式[J].自然资源学报,2024,39(5):1053-1067.
- [9] 应苏辰,金晓斌,吴萍,等.传统村落保护和利用导向下全域土地综合整治机制与路径研究——以沪派江南营建为例[J].中国土地科学,2025,39(6):10-20.
- [10] 金利霞,莫煌苑,文志敏,等.空间治理三角模型下全域土地综合整治的协同机制与实践路径[J].中国土地科学,2025,39(10):9-19.
- [11] 范业婷,金晓斌,张晓琳,等.乡村重构视角下全域土地综合整治的机制解析与案例研究[J].中国土地科学,2021,35(4):109-118.
- [12] 潘珂,桑劲.全域国土空间综合整治:难点、创新思路及宁波实践[J].城市规划学刊,2025(1):40-45.
- [13] 杜金莹,邱杰华,何冬华.城乡等值化理念下全域土地综合整治促进乡村振兴的路径——以广州市从化区为例[J].规划师,2023,39(5):34-39.
- [14] 谭迎辉,洪步庭,应苏辰,等.从“要素驱动”到“价值治理”:规划引领下大都市郊区全域土地综合整治的转型路径研究[J].现代城市研究,2025,40(9):32-37,58.
- [15] 谭明智.严控与激励并存:土地增减挂钩的政策脉络及地方实施[J].中国社会科学,2014(7):125-142,207.
- [16] 潘向向,徐珩,童智超,等.基于利益统筹的全域土地综合整治理论逻辑和实施路径[J].地理研究,2025,44(4):1143-1157.
- [17] 潘向向,储君,李翔,等.从“划地”到“划权”——基于土地发展权的留用地制度改革逻辑与优化路径[J].城市发展研究,2024,31(11):30-38.
- [18] 李嘉明,胡守庚,吴思,等.发展权视角下横向耕地保护补偿理论框架与实证研究[J].中国土地科学,2024,38(12):41-51.
- [19] 姚之浩,范晨璟.土地发展权配置视角下宅基地集中归并的治理困境:以上海为例[J].现代城市研究,2024,39(9):51-57.
- [20] 段德罡,曾洪煜,王瑾.中国土地发展权三十年研究进展及演进特征——基于可视化文献计量分析[J].西部人居环境学刊,2025,40(2):1-7.
- [21] 邱翔,庞乾奎,曹志奎.赋权、共享、上移:土地发展权配置驱动下的村镇工业用地治理转型——以浙江省大溪镇为例[J].中国土地科学,2025,39(8):58-68.
- [22] 郭炎,杜汝旭,梁小微,等.规划实施导向下集体建设用地更新的权益调节模式——以佛山市南海区为例[J].自然资源学报,2025,40(6):1541-1554.
- [23] 严雅琦,田莉,郭旭.基于“发展权—控制权”视角的大都市区乡村空间重构特征与机制研究[J].城市发展研究,2024,31(8):96-103,110.
- [24] 肖劲松,张皓,李凌月.集体土地用途管制逻辑探索——

- 基于土地发展权的视角[J].自然资源学报, 2025, 40(9): 2556 – 2572.
- [25] 彭鐔.土地发展权与土地增值收益分配中国问题与英国经验[J].中外法学, 2016, 28(6): 1536 – 1553.
- [26] 王理, 赵民.“发展权转移”辨析及其在我国的适用性探讨[J].城市规划, 2025, 49(2): 43 – 53.
- [27] 岳文泽, 钟鹏宇, 王田雨, 等.国土空间规划视域下土地发展权配置的理论思考[J].中国土地科学, 2021, 35(4): 1 – 8.
- [28] 桑劲.转型期我国土地发展权特征与城市规划制度困境[J].现代城市研究, 2013, 28(4): 38 – 43, 89.
- [29] 钱凤魁.基于发展权理论的土地增值收益分配研究[J].现代城市研究, 2015, 30(6): 59 – 63.
- [30] 林坚, 许超诣.土地发展权、空间管制与规划协同[J].城市规划, 2014, 38(1): 26 – 34.
- [31] 田莉, 夏菁.土地发展权与国土空间规划: 治理逻辑、政策工具与实践应用[J].城市规划学刊, 2021(6): 12 – 19.
- [32] 杨凌, 林坚.中国土地利用计划管理制度: 演进、逻辑与展望[J].城市规划学刊, 2024(4): 18 – 24.
- [33] 谭迎辉, 王伟, 吕迪.基于土地发展权优化的市县国土空间规划治理目标与实现路径[J].现代城市研究, 2023, 38(1): 2 – 7, 14.
- [34] 田莉, 陶然, 梁印龙.城市更新困局下的实施模式转型: 基于空间治理的视角[J].城市规划学刊, 2020(3): 41 – 47.
- [35] 邓毛颖, 张迪瀚, 刘志刚, 等.大城市外围地区留用地开发模式探析——以广州市增城区为例[J].城市发展研究, 2019, 26(10): 21 – 27.
- [36] 肖劲松.统一国土空间用途管制制度的学理问题思考——基于土地发展权的视角[J].城市规划, 2024, 48(11): 44 – 52.
- [37] 邓毛颖.超大城市转型发展视角下的空间治理型规划探索——基于广州市国土空间总体规划实践[J].城市规划学刊, 2024(4): 51 – 57.
- [38] 赵毅, 徐辰, 王振宇, 等.资源资产视角下国土空间规划响应思路与策略[J].城市规划, 2025, 49(6): 36 – 44.
- [39] 陈丹阳, 霍子文, 周岱霖, 等.国土空间详细规划引导生态产品价值实现的思路框架与实施路径[J].规划师, 2025, 41(10): 19 – 25.
- [40] 邓毛颖, 张迪瀚, 湛冬梅, 等.大城市郊区旧村活化模式研究——以广州市增城区泥砖房改造为例[J].城市发展研究, 2020, 27(1): 82 – 88.

Connotation Cognition and Optimization Path of Comprehensive Territorial Land Consolidation from the Perspective of Land Development Rights

DENG Maoying¹, CHEN Danyang²

(1. Guangzhou Municipal Planning and Natural Resources Bureau, Guangzhou 510199, China;

2. Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute, Guangzhou 510060, China)

Abstract: The purposes of this study are to establish a cognitive framework for comprehensive territorial land consolidation, to analyze its current predicaments, and to explore systematic optimization paths from the perspective of land development rights, to improve the implementation efficiency of comprehensive territorial land consolidation. The research methods are as follows. Based on literature analysis as well as induction and deduction, this study sorts out the operation modes and evolution process of land development right allocation in comprehensive territorial land consolidation. Combined with the practice of Guangzhou, it analyzes the practical dilemmas and summarizes the optimization paths. The research results show that: 1) comprehensive territorial land consolidation covers four dimensions, i.e., spatial aggregation and empowerment, index generation and flow, asset appreciation and transformation, and rights allocation and sharing, which are deeply embedded in the two-level allocation of land development rights. 2) From the perspective of land development rights, comprehensive territorial land consolidation confronts with ineffective integration of spatial rights and interests, an urgent need for reform and innovation of the index flow model, insufficient appreciation effect of land assets, and the failure to realize equal rights and interests of urban and rural land. 3) To advance the overall and integrated allocation of land development rights, comprehensive territorial land consolidation should focus on four aspects, i.e., optimizing spatial empowerment to promote the orderly aggregation of land development rights, improving index flow to boost the efficient transfer of land development rights, enhancing asset appreciation to facilitate the value transformation of land development rights, and refining interest distribution to realize urban-rural equity in land development rights. In conclusion, the allocation of land development rights is the core starting point for the implementation of comprehensive territorial land consolidation. Only by scientifically improving the efficiency of land development rights allocation in the process of comprehensive territorial land consolidation can we support the realization of urban-rural integrated development and the goal of common prosperity.

Key words: land development rights; land development right allocation; comprehensive territorial land consolidation; connotation cognition; optimization path

(本文责编：郎海鸥)